

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 670/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

บริษัท สยามอมรกา จำกัด กับพวก

จำเลย

นางสุนีรัตน์ เตลาน ที่ 2 นายธเนส เต

ลาน ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 126)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบหนี้จำนวน 570,180.56 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 121,122)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสองไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 107,113)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หาประกันสำหรับเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นเงิน 570,180.56 บาท และดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2523 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2532 มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หาประกันสำหรับเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นเงิน 570,180.56 บาท และดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2523 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2532 มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-สอง สุขะปฎิณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ